

คดีนี้มีประเด็นการพิจารณาในชั้นศาลปกครองสูงสุดว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เพิกถอนการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตามหนังสือแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติบังคลาเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจครั้งละ ๑ ปี ต่อเนื่องกัน โดยได้รับการตรวจลงตราจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเภทคนชั่วคราว (NON - IMMIGRANT VISA) มาโดยตลอด และได้จดทะเบียนสมรสกับนาง ก. มีบุตรด้วยกัน ๒ คน จึงขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตครั้งละ ๑ ปี เรื่อยมา ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล ช่มชู้ กลั่นแกล้ง เรียกเก็บเงินจากชาวบังคลาเทศที่ทำงานและพักอาศัยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเหตุให้ชาวบังคลาเทศได้รับความเดือดร้อนและหวาดกลัว กองบังคับการปราบปรามจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑๕ ปาก ซึ่งให้การสอดคล้องกันว่าผู้ฟ้องคดีได้รวมกลุ่มกับชาวบังคลาเทศพัทยา ตั้งเป็นสมาคมไทยบังคลาเทศ-พัทยา มีการเก็บค่าสมัครแรกเข้าคนละ ๕,๐๐๐ บาท และเรียกเก็บเงินรายเดือนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยฝากเงินไว้ในธนาคาร ชื่อบัญชีผู้ฟ้องคดีกับนาย ข. (เมื่อเกิดปัญหาไม่ได้เก็บเงินเพิ่มอีกและยังไม่ได้คืนเงินโดยอ้างว่ามีคดีความอยู่) อีกทั้ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานทางคดีพบว่าผู้ฟ้องคดีเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกในคดีทำร้ายร่างกายนาย อ. ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยระหว่างดำเนินคดี นาย อ. ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหาเมียเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งนาย อ. แกล้งต่อศาลว่าถูกกลั่นแกล้งจากมาเฟียต่างชาติ เรียกเก็บเงินและผู้ฟ้องคดีเข้ามาช่มชู้ให้ไปแกล้งต่อศาลว่าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายแล้วและขอให้ศาลลงโทษผู้ฟ้องคดีสถานเบา มิฉะนั้น จะเอายาย้ามาให้อีก ๑๐๐ เม็ด นาย อ. จึงเกิดความกลัวและยอมทำตาม (ทั้งที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย) จึงเป็นเหตุให้ศาลลดโทษให้ผู้ฟ้องคดีจากจำคุก ๔ ปี ลดเหลือ ๒ ปี และรอลงอาญาไว้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียน จึงมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเข้าลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายนาย อ. จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗ (๘) ประกอบกับมาตรา ๘๓ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประทับลงตราในหนังสือเดินทางว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์พยายามสร้างอิทธิพล สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิกถอนการอนุญาตแล้ว เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ และบันทึกรายชื่อของผู้ฟ้องคดี



เป็นคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรในระบบคอมพิวเตอร์ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ประชุมมีมติให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งคณะสอบสวนได้สอบสวนพยานเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๙ ราย โดยพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๖ ราย ให้การสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล ช่มชู้ กลั่นแกล้งชาวบังคลาเทศแต่อย่างใด กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี จึงได้บันทึกถ้อยคำพยานที่อยู่ในพื้นที่ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓ ราย ซึ่งพยานอยู่ในพื้นที่พัทธยาและไม่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว ซึ่งทั้ง ๓ รายได้ให้การสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมรวมกลุ่มช่มชู้ชาวบังคลาเทศ เมื่อพิจารณาจากการสอบสวนเพิ่มเติมของคณะกรรมการแล้วเห็นได้ว่า แม้พยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๖ ราย จะให้การสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา แต่การให้การของพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีย่อมต้องให้การเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับคำให้การของพยานที่เป็นคนกลางจำนวน ๓ ราย ที่ต่างให้การยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล จากคำให้การของพยานคนกลางทั้ง ๓ รายนั้น ถือเป็นคำให้การที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าคำให้การของพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดี อีกทั้งยังให้การตรงกันกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบังคับการปราบปรามอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ประชุมพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบังคับการปราบปราม และถ้อยคำพยานที่สอบสวนเพิ่มเติมในชั้นอุทธรณ์แล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๔/๒๕๖๗)

โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๑) กำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) กำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวสิ้นสุดเป็นการเฉพาะรายเมื่อเดินทางไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ฟ้องคดีเกิดที่แคว้นสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และได้รับการกำหนดเลขประจำตัวโดยมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคนต่างด้าวบางจำพวกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับตามข้อ ๑ (๑) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว การที่ต่อมาได้มีการตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลซ้ำมากกว่าหนึ่งรายการ นายทะเบียนอำเภอจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ



การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๑๑๐/๑ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ จำหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอคืนรายการที่ถูกจำหน่ายต่อนายทะเบียนอำเภอ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าที่แคว้นสิบสองปันนา โดยไม่ได้ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีจึงมีผลให้การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกัน และเป็นกรณีที่ผู้มีรายการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้อยู่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งนายทะเบียนมีอำนาจจำหน่ายรายการทางทะเบียนของผู้ขึ้นโดยเร็วตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ดังนั้น การที่สำนักทะเบียนกลางและนายทะเบียนอำเภอไม่อนุมัติคำร้องขอปรับปรุงรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ถูกจำหน่ายของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลไร้สัญชาติซึ่งได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวโดยถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เลขประจำตัว x xxxx xxxxx xx ๓ (ไทยลื้อ) และต่อมาถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เนื่องจากมีชื่อซ้ำซ้อนกับรายการเดิมที่ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับการจัดทำบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องขอคืนรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอเวียงแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ปรับปรุงรายการเพื่อคืนรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง แต่นายทะเบียนจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงรายการบุคคลตามคำขอ เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๑ กำหนดว่า คนต่างด้าวบางจำพวกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับตามประกาศนี้ หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้ (๑) คนต่างด้าวที่ได้รับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ... ข้อ ๕ กำหนดว่า คนต่างด้าวจะออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ ... (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่จังหวัด (๓) นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวสิ้นสุดเป็นการเฉพาะรายในกรณีดังต่อไปนี้ ... (๓) เดินทางไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดจากบทบัญญัติดังกล่าว เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเกิดที่แคว้นสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน



เป็นบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ก่อนวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘) และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และได้รับการกำหนดเลขประจำตัวโดยมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง เลขที่ ๐/๘๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคนต่างด้าวบางจำพวกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับตามข้อ ๑ (๑) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอเวียงแก่นตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๑๑๐/๑ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งจำหน่ายรายการทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดีตามที่สำนักทะเบียนกลางแจ้งให้ดำเนินการและยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องเนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลซ้ำมากกว่าหนึ่งรายการ โดยปรากฏรายการจากฐานข้อมูลว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า นาย อ. เลขประจำตัว x xxxx xxxxx xx ๓ ซึ่งได้แจ้งชื่อในการสำรวจกลุ่มแรงงานต่างด้าว ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจำหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอคืนรายการที่ถูกจำหน่ายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เมื่อสำนักทะเบียนกลางได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของสำนักทะเบียนอำเภอเวียงแก่นแล้วเห็นว่า ยังไม่สามารถดำเนินการคืนรายการบุคคลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงแจ้งให้สำนักทะเบียนอำเภอเวียงแก่นสอบปากคำผู้ฟ้องคดีและผู้ให้การรับรองซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเวียงแก่นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าที่แคว้นสิบสองปันนา โดยใช้เอกสาร ท.ร. ๓๘ ข. ที่มีภาพใบหน้าเป็นหลักฐานแสดงตัว และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปเยี่ยมบ้านเก่าที่แคว้นสิบสองปันนาเพื่อไปงานศพญาติโดยไม่ได้ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้เวลาเดินทางและทำธุระแล้วเสร็จเป็นเวลา ๔ วัน โดยในท้ายบันทึกถ้อยคำทั้งสองฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ให้ถ้อยคำต่อหน้าเจ้าพนักงานซึ่งได้แจ้งให้ทราบก่อนให้ถ้อยคำแล้วว่าการให้ถ้อยคำและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นความผิด มีโทษทางอาญาทั้งจำทั้งปรับ ได้อ่านบันทึกถ้อยคำข้างต้นและเจ้าพนักงานได้อ่านให้ฟังด้วยแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวจึงมีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ ได้เดินทางไปออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดในข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว อันมีผลให้การที่ผู้ฟ้องคดีที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ของประกาศกระทรวงมหาดไทยเดียวกัน และเป็นกรณีที่ผู้มีการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ กำหนดให้นายทะเบียนจำหน่ายรายการทางทะเบียนของผู้ขึ้นโดยเร็ว สำนักทะเบียนกลาง



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจมีคำสั่งอนุมัติปรับปรุงรายการบุคคลโดยคืนรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ถูกจำหน่ายของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่สำนักทะเบียนกลางและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติคำร้องขอปรับปรุงรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ถูกจำหน่ายของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรา ๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำนองเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๐/๒๕๖๘)

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติให้อำนาจแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายจะอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔ อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขกรณีหากใบอนุญาตทำงานขาดต่ออายุให้ถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงทันที ฉะนั้น การที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามแบบ สตม. ๒ ที่กำหนดว่า การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงทันทีกรณีใบอนุญาตทำงานขาดต่ออายุ จึงมิใช่เป็นกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่าแบบ สตม. ๒ ดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายให้อำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเพื่อใช้บังคับกับคนต่างด้าวได้ ฉะนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาที่อายุใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และได้ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (VISA) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ อันเป็นการล่วงหน้าก่อนที่หนังสืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (VISA) จะหมดอายุลง จึงไม่มีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงจากกรณีใบอนุญาตทำงานขาดต่ออายุ ดังนั้น การที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑ ปี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันอนุญาตสิ้นสุดเกินกว่า ๑๗๑ วัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นได้รับอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานและได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเรื่อยมาจนใบอนุญาตให้ทำงานดังกล่าวสิ้นอายุในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานต่อกรมการจัดหางาน ซึ่งกรมการจัดหางานได้ออกใบอนุญาตทำงานให้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ และหมดอายุในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อันเป็นระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (VISA) ซึ่งได้รับการต่ออายุตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม



๒๕๕๙ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ไปขอต่ออายุ VISA เป็นการล่วงหน้า แต่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (แบบ สตม. ๒) ที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนาม รับทราบไว้แล้วก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรว่า หากใบอนุญาตทำงานขาดต่ออายุให้ถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงทันที ผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้าม ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามา ในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากผิดเงื่อนไขการอนุญาตกรณีที่มีได้ต่ออายุ ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาที่อายุใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุด เป็นเหตุให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ ใบอนุญาตทำงานของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดอายุลง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเปรียบเทียบปรับผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑ ปี เนื่องจากอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันอนุญาตสิ้นสุดเกินกว่า ๑๗๑ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ต่อศาลเป็นคดีนี้

โดยที่มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้อำนาจแก่ อธิบดีกรมตำรวจ ปัจจุบัน คือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติมอบหมาย จะอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔ อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขกรณีว่าหากใบอนุญาตทำงานขาดต่ออายุให้ถือว่าการอนุญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงทันที ซึ่งแม้จะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือแบบ สตม. ๒ ในข้อ ๓ ที่กำหนดว่า การอนุญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงทันที กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลหรือองค์กร ซึ่งเป็นนายจ้าง หรือพ้นจากหน้าที่ หรือใบอนุญาตทำงานขาดต่ออายุ หรือเปลี่ยนสถานศึกษาก็ตาม แต่ก็มีใช่เป็นกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าแบบ สตม. ๒ เป็นหลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายให้อำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเพื่อใช้บังคับกับคนต่างด้าว กรณีหาก ใบอนุญาตทำงานขาดต่ออายุให้ถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุดลงทันที ประกอบกับกรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำงาน ในราชอาณาจักรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B มีอายุการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดลักษณะต้องห้าม ของคนต่างด้าว ซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกใบอนุญาตทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีอายุใบอนุญาตทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ และหมดอายุในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙



ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามที่ได้รับการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (VISA) ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการต่ออายุหนังสือ VISA ของผู้ฟ้องคดี ครั้งหลังสุด (ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดอายุลงแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอต่ออายุหนังสือ VISA ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ อันเป็นการล่วงหน้าก่อนที่หนังสือ VISA จะหมดอายุลงในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ย่อมไม่มีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว่า ๑๗๑ วัน แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามหนังสือแจ้งคำสั่งห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันอนุญาตสิ้นสุดเกินกว่า ๑๗๑ วัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒/๒๕๖๘)

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. งานทะเบียนการพนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. งานทะเบียนสมาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อเปลี่ยนเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม้จะเป็นการรื้อถอนและปักลงในตำแหน่งเดิมที่เจ้าของที่ดินได้อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการมาแล้ว อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ แต่การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องมิหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและพาดสายไฟฟ้าลงบริเวณที่ดินของเจ้าของที่ดิน โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของที่ดินทราบ จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้เจ้าของที่ดินเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๖๓๕ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๐๓ และเลขที่ ๖๑๗๕ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม โดยที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ติดกัน มีสภาพเป็นถนนเต็มทั้งแปลงและมีเสาไฟฟ้าปักตลอดแนวถนน ต่อมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำการเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าด้วยการรื้อถอนเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๙ เมตร เป็น ๑๒ เมตร และพาดสายไฟฟ้าลงบริเวณหลักเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๖๓๕ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๐๓ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงงานที่ตั้งอยู่ข้างเคียง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เจ้าของโรงงานดังกล่าวและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยไม่เคยขออนุญาตหรือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบเกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้างกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย้ายเสาไฟฟ้าออกจากหลักเขตและแนวเขตที่ดิน ให้ย้ายสายไฟฟ้าปกติและสายไฟฟ้าแรงสูงที่ติดตั้งให้โรงงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินเป็นจำนวนวันละ ๑๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่มีการย้ายเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาด ๙ เมตร และปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๑๒ เมตร และพาดสายไฟฟ้า



ลงบริเวณหลักเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๖๓๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๐๓ แม้การรื้อถอนเปลี่ยนเสาไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นการรื้อถอนและปักลงในตำแหน่งเดิมที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการมาแล้ว อันถือเป็นการกระทำโดยชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในขณะนั้น แต่เมื่อไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้จ่ายเงินค่าทดแทนในการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ความยินยอมของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในตอนแรกย่อมไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิที่จะทำการปักเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าในที่ดินพิพาทตลอดไป อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้โต้แย้งการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๑๒ เมตร ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มาโดยตลอด กรณีไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ความยินยอมในการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๑๒ เมตร ประกอบกับในการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๑๒ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบภายในเวลาอันสมควร เพื่อที่จะใช้สิทธิยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะมีอำนาจตามกฎหมายและได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายในการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าในที่ดินของบุคคลใดและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม แต่ในการใช้อำนาจดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๑๒ เมตรและพาดสายไฟฟ้าลงบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบจึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ตลอดจนทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ สมควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๐๔/๒๕๖๗)

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

การที่เจ้าหน้าที่เวนคืนดำเนินการเวนคืนที่ดิน โดยมีได้มีหนังสือแสดงความจำนงที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน และมีหนังสือแจ้งกำหนดวันที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในขณะนั้นทราบ ถือเป็นการเวนคืนที่มีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีการในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ทำให้ที่ดินที่พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินและผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอน การที่กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินรुकล้ำเข้าไปในที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับความยินยอม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ ๑ งาน ๖.๒๐ ตารางวา ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนกาฬสินธุ์-ลำชี ระหว่าง กม.๒+๖๓๖-กม.๓+๒๙๖ รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทน

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนอยู่ในเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-สุรินทร์-ปราสาท-ช่องจอม ตอนกาฬสินธุ์-กมลาไสย-ร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้ออกประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ กำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวเป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างโดยเร่งด่วน แต่ประกาศดังกล่าวมีผลเพียงทำให้เจ้าหน้าที่เวนคืนมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ มิได้ทำให้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ดำเนินการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเวนคืนที่ดินและดำเนินการเข้าครอบครองที่ดิน เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนตกเป็นของรัฐตามมาตรา ๔๑ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับดังกล่าว ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-สุรินทร์-ปราสาท-ช่องจอม ตอนกาฬสินธุ์-กมลาไสย-ร้อยเอ็ด ในท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๔ ขึ้นใช้บังคับ ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยกำหนดให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กรมทางหลวง เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินตามแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดินซึ่งกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ได้กำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยบทเฉพาะกาลข้อ ๘๗ กำหนดให้นำบทบัญญัติในส่วนที่ ๓ มาใช้บังคับแก่การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังดำเนินอยู่ในวันประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใช้บังคับ และให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ได้ปฏิบัติไปแล้วก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินฯ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขึ้นใช้บังคับนั้น จึงเป็นการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ได้ปฏิบัติไปแล้วก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ใช้บังคับ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางตามข้อ ๗๐ ถึงข้อ ๗๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ



ฉบับดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่าเมื่อพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนตกเป็นของรัฐเมื่อเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ปิดแจ้งความไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ ที่ว่าการอำเภอซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ แสดงว่ามีความจำนงจะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินที่อยู่ในเขตเวนคืน และส่งแจ้งความดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะถูกเวนคืนแต่ละคน และให้มีหนังสือแจ้งกำหนดวันที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นแก่ผู้ถูกเวนคืน แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าอธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ปิดแจ้งความไว้ ณ ที่ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ และ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห้องที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ เพื่อแสดงความจำนงที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และไม่ปรากฏว่าได้มีการส่งแจ้งความดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในขณะนั้นทราบ และไม่มีหนังสือแจ้งกำหนดวันที่จะเข้าครอบครองที่ดินแปลงพิพาท อีกทั้ง สำนักงานทางหลวงที่ ๘ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนกาฬสินธุ์-ลำชี ระหว่าง กม.๒+๖๓๖-กม.๓+๒๙๖ ว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหลักฐานในการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับเจ้าของทรัพย์สิน เนื่องจากทางหลวงสายนี้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินฯ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งมีทรัพย์สินที่เหลืยยังไม่ได้จ่ายเงินค่าทดแทนตลอดสายทางเป็นจำนวนมาก เป็นทางหลวงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กรณีจึงต้องรับฟังว่าอธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ปฏิบัติตามส่วนที่ ๓ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง หมวด ๑ วิธีการเวนคืน ข้อ ๗๐ ถึงข้อ ๗๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ จึงไม่ทำให้ที่ดินส่วนที่พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินและผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับความยินยอม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อที่ดินส่วนที่ถูกรุกล้ำมีสภาพเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง จึงเป็นกรณีที่ไม่สมควรบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนที่ดินที่รุกล้ำดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่สมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยราคาที่ดิน โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ทาง บ. เจ้าของที่ดินที่ถูกก่อสร้างทางหลวงรุกล้ำเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มาเป็นฐานในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ตารางวาละ ๕,๐๕๐ บาท และคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณากำหนดราคาของทรัพย์สินเนื่องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายต่อเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม-ช่องจอม ตอนกาฬสินธุ์-ลำชี ได้มีมติให้ปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินอีกตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นอัตราตารางวาละ ๖,๐๕๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกรุกล้ำมีเนื้อที่ ๑.๕๐ ตารางวา และมีราคาประเมิน



ทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตารางวาละ ๕,๕๐๐ บาท ซึ่งปรับเพิ่มอีก ๑,๐๐๐ บาท เป็นราคา ตารางวาละ ๖,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๙,๗๕๐ บาท และเพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะของที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป จึงขอที่ศาลจะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดเงื่อนไขในการใช้เงินไว้ในคำบังคับด้วยว่า ให้ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินส่วนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นเขตทางหลวงให้เสร็จก่อนรับเงินค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๕๒/๒๕๖๔)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) หน้าที่ในการบำรุงรักษาทางบก

เมื่อต้นไม้ของกรมทางหลวงอยู่ชิดไหล่ทางหรือชิดพื้นผิวจราจร ตามวิสัย ของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงย่อมคาดหมายได้ว่า หากโคนล้มย่อมจะต้องกีดขวางผิวจราจร และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางได้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจตรา บำรุง และบำรุงรักษายิ่งกว่าต้นไม้ตามปกติที่อยู่ห่างออกไป ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ได้ทำการเช่นนั้นด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เป็นประจำพึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้ว ย่อมต้องทราบ ได้ว่าต้นไม้ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนี้อยู่ในลักษณะหรือสภาพที่อาจไม่ปลอดภัยต่อประชาชน ผู้ใช้ทาง พึงทำการบูรณะ บำรุงรักษา หรือตัดโค่นเสีย และแม้จะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ก็ต้องดำเนินการขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการทำการ เช่นว่านั้น เพื่อให้อยู่ในลักษณะหรือสภาพที่ปลอดภัย แต่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงหาได้ใช้ ความระมัดระวังดังกล่าวอย่างเพียงพอไม่ ลำพังแต่เพียงการมีแผนงานและแผนปฏิบัติงาน ประจำปี รวมทั้งมีการออกตรวจสายทางควบคุมตามที่ได้รับรายงานเป็นประจำ ยังไม่เพียงพอ ที่จะพึงได้ว่า เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากเหตุธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันได้ตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ กรมทางหลวงจึงต้องรับผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี อันถือเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขณะพนักงานขับรถโดยสารประจำทางของผู้ฟ้องคดีขับรถโดยสารรับผู้โดยสารจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ เมื่อไปถึงช่วงกิโลเมตรที่ ๑๓๐-๑๓๑ จากอำเภอแม่สะเรียง ไปยังอำเภอแม่ออน มีต้นไม้ยืนต้นเรียกชื่อตามภาษาถิ่นว่า “ไม้กูก” หรือ “ไม้เกล็ด” โคนล้มลงทับ ทำให้ด้านหน้าของตัวรถได้รับความเสียหายและผู้โดยสารบางส่วนได้รับบาดเจ็บ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องซ่อมแซมรถยนต์โดยสารประจำทางและต้องขาดประโยชน์จากการนำรถยนต์คันดังกล่าว ออกวิ่งรับส่งผู้โดยสาร

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นไม้ยืนต้นที่หักโค่นทับรถยนต์โดยสารประจำทางของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวอยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ซึ่งถือเป็นทางหลวงตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการบูรณะบำรุงรักษา เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางตามข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจากภาพถ่ายต้นไม้ดังกล่าวปรากฏร่องรอยลำต้นผุพัง และข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนและในวันเกิดเหตุมีฝนตก แต่ไม่มีพายุลมแรง มีเพียงต้นไม้ต้นเหตุเพียงต้นเดียวเท่านั้นที่หักโค่น จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าเมื่อเกิดเหตุฝนตกเป็นเวลานาน ทำให้ลำต้นที่ผุพังไม่อาจแบกรับน้ำหนักต้นไม้ได้ จนเป็นเหตุให้ต้นไม้หักโค่นและก่อความเสียหายขึ้น ทั้งนี้ เมื่อต้นไม้ดังกล่าวอยู่ห่างจากไหล่ทางประมาณ ๒.๖๐ เมตร ตามวิสัยของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมคาดหมายได้ว่าต้นไม้ที่อยู่ชิดไหล่ทางหรือชิดพื้นผิวจราจรเช่นนี้ หากโคนล้มย่อมจะต้องกีดขวางผิวจราจรที่ใช้ในการสัญจรและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนหรือทรัพย์สินของประชาชน ผู้ใช้ทางได้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจตรา บูรณะ และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการเช่นนั้นด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำพึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้ว ย่อมต้องทราบได้ว่าต้นไม้ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนี้ อยู่ในลักษณะหรือสภาพที่อาจไม่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทาง พึงทำการบูรณะ บำรุงรักษา หรือตัดโค่นเสีย และแม้จะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ต้องดำเนินการขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการทำการเช่นนั้น เพื่อให้อยู่ในลักษณะหรือสภาพที่ปลอดภัย แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหาได้ใช้ความระมัดระวังดังกล่าวอย่างเพียงพอไม่ ลำพังแต่เพียงการมีแผนงานและแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งมีการออกตรวจสายทางควบคุมตามที่ได้รับรายงานเป็นประจำ ยังไม่เพียงพอที่จะพึงได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากเหตุธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันได้ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อปฏิเสธความรับผิดได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ในการดูแลรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี อันถือเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๕



แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อหลังเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้นำรถคันดังกล่าวเข้าซ่อมแซม โดยมีค่าใช้จ่ายตามรายการที่ต้องซ่อมแซมและค่าแรง รวมเป็นเงินจำนวน ๘๙๔,๙๔๕.๕๖ บาท ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเสียหายของรถยนต์โดยสารประจำทางของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เสนอพยานหลักฐานหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนในส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อศาล เป็นเงินจำนวน ๘๙๔,๙๔๕.๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย ส่วนค่าขาดประโยชน์เกี่ยวกับรายได้จากการไม่ได้ใช้รถในระหว่างเข้ารับการซ่อมแซมนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้รถรับส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์โดยสารประจำทางคันอื่นซึ่งมีมาตรฐานเดียวกัน วิ่งทดแทนรถยนต์คันที่เกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่อาจแสดงให้เห็นว่าการจัดรถยนต์คันอื่นวิ่งแทนคันที่เกิดเหตุ นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องจัดหาโดยการเช่าหรือได้มาโดยวิธีการอันต้องเสียค่าตอบแทน จึงฟังไม่ได้ว่าได้รับความเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๒๙/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

บุคคลที่ถูกกระทำละเมิดจนได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปได้ โดยศาลจะพิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดนั้น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ว่าบริษัทประกันภัยได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ถูกระทำละเมิดแล้วก็ตาม บุคคลดังกล่าวก็ยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนจากผู้กระทำละเมิด อย่างไรก็ดี หากความเสียหายเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้เสียหายด้วยส่วนหนึ่ง กรณีจึงต้องนำพฤติการณ์ของผู้เสียหายมาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่ผู้กระทำละเมิดต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขับรถยนต์เก๋ง พร้อมด้วยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เด็กหญิง พ. บุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้โดยสารอีก ๓ คน เพื่อพาบุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปส่งโรงพยาบาล โดยใช้ทางหลวงท้องถิ่น สายสระสีเหลียม-หนองไผ่ล้อม-จตุรัส เมื่อรถยนต์มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณที่ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงถนน รถยนต์คันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขับขี่ได้ไถลออกนอกเส้นทางและเข้าชนต้นไม้ข้างทาง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับบาดเจ็บและบุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เสียชีวิต ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ ไม่ควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง ป้ายสัญญาณ สัญญาณไฟ หรือเครื่องหมายแจ้งเตือนระวังความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้ถนนได้ทราบว่ามีรถซ่อมแซมบำรุงถนน จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงมีเพียงประเด็นที่ต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้ารับการรักษายาบาลโดยมีหลักฐานเป็นใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลรวมเป็นเงินจำนวน ๒๗,๗๑๑ บาท ซึ่งแม้บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนจากผู้กระทำละเมิด



ส่วนค่าเสียหายจากการที่รถยนต์ไม่สามารถซ่อมได้ ซึ่งคำนวณจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อไปแล้วบางส่วน ประกอบกับพิจารณาถึงราคาการยนต์ที่ซื้อขายทั่วไปในท้องตลาด ในขณะเกิดเหตุ น่าจะมีราคาไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท การที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ส่วนค่าขนย้ายรถยนต์จำนวน ๒,๐๐๐ บาท นั้น ก็เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติในการขนย้ายรถยนต์หลังเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๙,๗๑๑ บาท จึงเหมาะสมดีแล้ว สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้ารับการรักษายาบาลโดยมีหลักฐานใบแสดงรายการค่ารักษายาบาลและค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก รวมเป็นเงินจำนวน ๓๐,๔๖๖ บาท แม้บริษัทประกันภัยได้จ่ายค่ารักษายาบาลแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษายาบาลเต็มจำนวนจากผู้กระทำละเมิด ส่วนค่าขาดรายได้ระหว่างรักษาอาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจนไม่สามารถประกอบการทำงานนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นคิดคำนวณค่าเสียหายตามหลักฐานใบแจ้งเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีค่าแรงเดือนละ ๑๐,๖๗๖ บาท รวมค่าล่วงเวลาเดือนละ ๓,๙๐๑ บาท รวมระยะเวลาตั้งแต่ช่วงที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุจนถึงวันฟ้องคดีเป็นเวลา ๗ เดือน รวมเป็นเงิน ๑๐๒,๐๓๙ บาท นั้น เป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายที่เหมาะสมแล้ว

สำหรับค่าปลงศพกรณีบุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เสียชีวิตนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นมารดาของเด็กหญิง พ. ผู้ตาย จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกของเด็กหญิง พ. เสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตรตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๑๖๓๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นบุคคลผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยสิทธิโดยธรรมเป็นจำนวนมากที่สุด และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการศพ จึงเป็นผู้มีอำนาจเรียกค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่น ๆ ได้ตามมาตรา ๑๖๔๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานศพโดยทั่วไปในปัจจุบันแล้ว เงินจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปจนความจำเป็นและเกินความเหมาะสมแก่ฐานานุรูปของผู้ตายแต่อย่างใด ส่วนค่าขาดไร้อุปการะนั้น เมื่อเด็กหญิง พ. เสียชีวิตลง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และขอที่จะได้รับค่าขาดไร้อุปการะทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจริงหรือไม่ แม้ว่าบุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะถึงแก่ความตายในขณะที่มีอายุเพียง ๒ ปี ซึ่งยังไม่ได้ประกอบอาชีพและยังไม่ได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็ขอที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๔๓ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีอายุ ๒๑ ปี ย่อมมีสิทธิจะได้รับความขาดไร้อุปการะตั้งแต่วันที่บุตรได้เรียนจบการศึกษาและเข้าทำงานแล้วไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อายุครบ ๗๐ ปี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดค่าขาดไร้อุปการะ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๐ ปี เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้เกินกว่าจำนวนที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ได้ ดังนั้น ความเสียหายอันเกิดแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๙๙,๗๕๕ บาท



อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถูกระทำละเมิดได้มีส่วนในการก่อให้เกิดการละเมิดด้วยนั้น การกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกระทำละเมิดจะต้องชดใช้ให้แก่ฝ่ายผู้ถูกระทำละเมิด จะต้องคำนึงด้วยว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดนั้น ได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายใด เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นมากกว่ากันตามนัยมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังคง มีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นสภาพเส้นทางถนนได้ ก่อนถึงบริเวณที่เกิดเหตุผู้ขับขี่รถยนต์ย่อมต้อง มองเห็นทางข้างหน้าว่าเป็นทางโค้งเลี้ยวขวา โดยปกติแล้วผู้ขับขี่รถยนต์ควรต้องชะลอความเร็ว ของรถยนต์ลงและใช้ความระมัดระวังในการเลี้ยวโค้ง แต่เมื่อพิจารณาสภาพรถยนต์คันที่เกิดเหตุแล้ว มีความเสียหายมาก แสดงว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขับรถยนต์มาด้วยความเร็วสูงและมีได้ใช้ความระมัดระวัง อย่างเพียงพอ จนกระทั่งถึงบริเวณทางโค้งเลี้ยวขวา รถยนต์ได้เสียหลักลื่นไถลออกนอกเส้นทาง และเข้าชนต้นไม้ข้างทาง หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขับรถมาด้วยความระมัดระวังย่อมสามารถหยุดหรือชะลอ ความเร็วของรถเพื่อเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางได้อย่างปลอดภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเกิดจาก ความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยส่วนหนึ่ง จึงต้องนำพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาคำนวณหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ โดยให้รับผิดชอบเฉพาะในส่วนของตน ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว คงเหลือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๒๓,๗๖๘.๘๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๓๐๖,๐๐๔ บาท แต่เมื่อคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุด จึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นจำนวนเกินกว่าที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๙๕,๗๘๗.๗๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๒๖๗,๗๕๓.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๔๒๕/๒๕๖๗)

๒) หน้าที่ในการจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการสาธารณสุขบริโภค

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำสัญญาว่าจ้างบริษัทเอกชนทำการก่อสร้าง ฐานประปาและย้ายท่อส่งน้ำประปา แม้ตามสัญญาจ้างจะกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการก่อสร้างก็ตาม แต่ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียง ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาตามสัญญาเท่านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยังคงมีหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ที่จะต้องควบคุมการก่อสร้างดังกล่าวให้เป็นไปตาม สัญญาจ้างและมีให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อบุคคลอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจ ยกข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวขึ้นต่อสู้เพื่อให้ตนพ้นจากความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่ผู้ฟ้องคดีจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ควบคุมดูแลการดำเนินการของผู้รับจ้างได้



ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามหลักฐานหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก) เลขที่ ๑๕๑๑ แปลงเลขที่ ๔๑ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๔๖ ไร่ ๔๗ ตารางวา และเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สั่งการให้รื้อถอนหอถังส่งน้ำประปาที่ตั้งอยู่บนที่ดินออกไป เป็นเหตุให้ต้นสะเดาและต้นพะยูงที่ปลูกอยู่บริเวณรั้วบ้านหักโค่นเสียหาย และรั้วบ้านได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งรวมถึงมีอำนาจดำเนินการจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการสาธารณสุขโภคตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทำการก่อสร้างฐานประปาและย้ายหอถังส่งน้ำประปา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีคงหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ที่จะต้องควบคุมการก่อสร้างฐานประปาและย้ายหอถังส่งน้ำประปาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและมีให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อบุคคลอื่น ดังนั้น แม้ตามสัญญาจ้างดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างฐานประปาและย้ายหอถังส่งน้ำประปากก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาตามสัญญาจ้างเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจยกข้อกำหนดในสัญญาจ้างดังกล่าวขึ้นต่อสู้เพื่อให้ตนเองพ้นจากความรับผิดในความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการดำเนินการย้ายถังเก็บน้ำประปาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าไปรื้อถอนหอถังส่งน้ำประปาซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ให้ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ได้แก่ ต้นไม้ที่ปลูกอยู่บริเวณรั้วของบ้านหักโค่นเสียหาย และรั้วบ้านได้รับความเสียหายยาวประมาณ ๒๐ เมตร โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าควบคุมการดำเนินการตามสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของราษฎรในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ควบคุมดูแลปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการขนย้ายหอถังส่งน้ำประปาจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๘๖/๒๕๖๓)



๓) หน้าที่ในการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าที่ก่อสร้างและติดตั้งอยู่ภายในเขตที่ดินที่ใช้ไฟฟ้า โดยติดตั้งต่อจากมิเตอร์ไปจนถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้า จึงถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า ตามข้อ ๒๒.๒ ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และอุปกรณ์ล่อฟ้าแรงสูงเฟสซีเป็นอุปกรณ์ประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะราย จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นกัน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบและบำรุงรักษาเองตามข้อ ๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่อุปกรณ์ล่อฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายของผู้ใช้ไฟฟ้าขาดการบำรุงรักษา จนไม่สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าเกินจากการถูกฟ้าผ่าได้ เป็นเหตุให้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า ภายหลังจากมีฟ้าผ่าลงที่อุปกรณ์ล่อฟ้าเฟสซีของหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายของผู้ใช้ไฟฟ้านั้น จึงมิได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่ผู้ครอบครองหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายและอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า แต่เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินอันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ซึ่งตั้งอยู่ถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเกิดจากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเว้นไม่ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและอุปกรณ์การป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงลัดวงจรหรืออุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาดของสายส่งไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท อ. ได้ยื่นคำขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่อผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อใช้ในกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และบริษัท ข. ได้ยื่นคำขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการในดัลลิ่ง ซึ่งในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนสำหรับระบบไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายเดิมไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้า ส่วนระบบไฟฟ้าภายในเป็นทรัพย์สินของผู้ขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องลงทุนเองทั้งหมดตามระเบียบหลักเกณฑ์ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกหม้อแปลง ๓๓ เควี) ของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีจะทำการสำรวจ ออกแบบ และประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายจะระบุเงื่อนไขให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทราบว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเขตที่ดินของผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่จะต้องดูแลและบำรุงรักษาเอง ยกเว้นเครื่องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบเครื่องวัดไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ



พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัททั้งสองตามคำขอ โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๔๐๐ เควีเอ และขนาด ๕๐๐ เควีเอ และติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายให้แก่บริษัททั้งสองในพื้นที่ของผู้ขอใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงกัน โดยเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงวงจรที่ ๑๐ สถานีไฟฟ้าป่าตอง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า คือ (๑) ล้อฟ้า (๒) ตรีออฟเอทไฟว์สตัดตอนแรงสูง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและทำการจ่ายไฟฟ้าแก่บริษัททั้งสอง โดยบริษัททั้งสองมีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า จึงเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามข้อ ๔ ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนสถานบริการของผู้ฟ้องคดีได้ใช้ไฟฟ้าผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งให้แก่บริษัท อ. ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าตามข้อ ๔ ของระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีและบริษัททั้งสองจึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในของผู้ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลาตามข้อ ๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบเดียวกัน เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายที่ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งให้บริษัท อ. และบริษัท ข. เป็นระบบไฟฟ้าที่ก่อสร้างและติดตั้งอยู่ภายในเขตที่ดินที่ใช้ไฟฟ้า โดยติดตั้งต่อจากมิเตอร์ไปจนถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้า จึงถือเป็นทรัพย์สินของบริษัททั้งสองซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามข้อ ๒๒.๒ ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการฯ และอุปกรณ์ล้อฟ้าแรงสูงเฟสซีในระบบจำหน่ายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท ข. ที่ถูกฟ้าผ่า มีสภาพชำรุดจนเป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงนั้น เป็นอุปกรณ์ประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายที่เป็นทรัพย์สินของบริษัททั้งสองเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ล้อฟ้าแรงสูงเฟสซีจึงไม่ใช่ทรัพย์สินในความครอบครองของผู้ฟ้องคดีเช่นกัน และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายไว้เป็นอย่างอื่น บริษัททั้งสองจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบและบำรุงรักษาเองตามข้อ ๒๒.๒ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่อุปกรณ์ล้อฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายของบริษัททั้งสองขาดการบำรุงรักษาจนไม่สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าเกินจากการถูกฟ้าผ่าได้ จนเป็นเหตุให้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากมีฟ้าผ่าลงที่อุปกรณ์ล้อฟ้าเฟสซีของหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายของบริษัท ข. นั้น จึงมิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายและอุปกรณ์ล้อฟ้าแรงสูงเฟสซี และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ครอบครองหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะรายและอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า แต่เป็นทรัพย์สินของบริษัททั้งสองซึ่งเป็นทรัพย์สินอันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าวตามมาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๔๒๙/๒๕๖๓)

๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำละเมิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

พนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มิใช่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดิน ดังนั้น แม้พนักงานธนาคารดังกล่าวได้มีส่วนแห่งการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กรณีรับจดทะเบียนจำนองที่ดินที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นประกันเงินกู้ เป็นเหตุให้กรมที่ดินต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปตามคำพิพากษา กรมที่ดินจึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีคำสั่งให้พนักงานธนาคารชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ฮ่องสอน ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘ นาย ว. ได้ขอกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. โดยมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เป็นประกัน และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอ ได้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทจำนองที่ดินดังกล่าว รวมต้นเงินกู้ยืมที่นาย ว. ได้รับไปทั้งสิ้นจำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ธ.ก.ส. ได้ทราบจากผลคำพิพากษาของศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ปลอม น.ส. ๓ ก. และรับจดทะเบียนจำนองที่ดิน น.ส. ๓ ก. ที่ปลอมแปลงขึ้น ทำให้ ธ.ก.ส. หลงเชื่อและอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่ นาย ว. จากนั้น ธ.ก.ส. ได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินัยร้องทุกข์เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมการปกครองร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ธ.ก.ส. ต่อมา เมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองแล้ว จึงมีการโอนเรื่องร้องทุกข์ไปยังศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๙๙๑/๒๕๖๐ ว่า นาย ข. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนทำการปลอม น.ส. ๓ ก. และมีนาย อ. ปลัดอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอ



และนาย ก. นายอำเภอ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง ทำหน้าที่รับจดทะเบียนจำนองที่ดิน ได้ร่วมกันปลอม น.ส. ๓ ก. ด้วย ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ เป็นเหตุให้ ธ.ก.ส. หลงเชื่อและรับจำนองที่ดินเป็นประกันเงินกู้ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบที่ดินที่นำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมอย่างรอบคอบตามสมควรแก่เหตุแล้ว ธ.ก.ส. จะทราบได้ทันทีว่า นาย ว. นำที่ดินที่มี น.ส. ๓ ก. ปลอมมาจดทะเบียนจำนองหรือไม่ หรืออยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่ ถือได้ว่า ความเสียหายเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ด้วยส่วนหนึ่ง ธ.ก.ส. จึงต้องรับผิดชอบ ๑ ใน ๓ ของความเสียหายที่มีสิทธิได้รับ คงเหลือความเสียหายจำนวน ๕,๒๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมการปกครองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ธ.ก.ส. คนละกึ่งหนึ่งของความเสียหาย เป็นเงินคนละ ๒,๖๑๖,๖๖๖.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินจำนวน ๗,๔๒๐,๗๕๙.๑๓ บาท ไปวางต่อศาลเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และคณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นโดยถือตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๕/๐๗๑๖๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. รับผิดชอบจำนวนความเสียหายและรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๗,๔๒๐,๗๕๙.๑๓ บาท กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินไปวางศาลเพื่อชำระหนี้เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ใช้บังคับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของตนกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก และหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอกแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานของ ธ.ก.ส. มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๖/๒๕๖๔)

๒.๔.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดรถยนต์ไว้เป็นของกลางและปฏิเสธไม่ยอมคืน เป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกฟ้องและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของรถ นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับกับการสืบสวนสอบสวน จะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ได้บังคับบัญชา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ที่รับเรื่องกล่าวหาและ

